

1502334-18.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

PAULO HENRIQUE ESTEVO SANTOS

Data da audiência:

19/05/2022 às 15:30h

Artigo da Denúncia:

incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06

Aos 19 de maio de 2022, às 15:39 horas, através de vídeo conferência, excepcionalmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96 - Jordanésia

CEP: 07790-000 - Cajamar/SP

Telefone: 4447-4073 - E-mail: cajamar2@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1502334-18.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

PAULO HENRIQUE ESTEVO SANTOS

Data da audiência:

19/05/2022 às 15:30h

Artigo da Denúncia:

incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06

Aos 19 de maio de 2022, às 15:39 horas, através de vídeo conferência, excepcionalmente diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, com utilização da ferramenta Microsoft Teams, conforme disposto no Comunicado CG nº 284/2020, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, titular, Doutor(a) GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução e Julgamento. Antes da abertura da Teleaudiência, foram realizados os testes necessários de conexão com todos os participantes e com a Penitenciária em que o réu está custodiado. Aberta, com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram virtualmente: o(a) representante do Ministério Público, Dr. ANA CAROLINA KAMADA SCHWENDLER, bem como o(a) réu(ré), acompanhado(a) de seu(sua) advogado(a), o(a) Dr(a). Patrícia Marrocos Camposilvan Porcari OAB 183928/SP. Presente(s), também, a(s) testemunha(s) de acusação: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA e Emerson Severo das Neves. Pelo Ministério Público e Pela Defesa foi pedido a dispensa da oitiva da

testemunha PAULO ROBERTO, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Anoto que todos os presentes à teleaudiência realizaram o procedimento de identificação prévia, tendo todos apresentado por vídeo o documento original com foto. Nos termos do item 8.1 do comunicado 284/2020 foi oportunizado ao defensor contato prévio e sigiloso com o réu. Iniciados os trabalhos, pelo MM juiz foi determinado a manutenção das algemas no acusado para a segurança dos agentes penitenciários que o acompanham na sala de depoimento, após o que passou-se à oitiva da(s) testemunha(s) presente(s), conforme termos de qualificação em frente. Em seguida, o(a) MM.(a) Juiz(a) passou a interrogar o(s) acusado(s), conforme termo(s) em frente. Os depoimentos e o interrogatório foram capturados por equipamento de imagem e áudio e gravados diretamente no eSAJ. Os arquivos de mídia correspondentes ficarão disponíveis como anexos ao termo de audiência principal, assim que este for liberado nos autos. A seguir, as partes afirmaram não haver mais provas a serem produzidas em audiência e, então, pelo(a) MM.(a) Juiz(a) foi dito que dava por encerrada a fase instrutória, remetendo as partes aos debates. Em seguida, dada a palavra a(o) representante do Ministério Público, por este foram oferecidas suas alegações finais, que seguem no formato audiovisual, gravadas diretamente no eSAJ. Em seguida, dada a palavra ao(à) advogado(a) do(a) réu(ré), por este foram oferecidas suas alegações finais, que seguem no formato audiovisual, gravadas, também, diretamente no eSAJ. Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a sentença, que segue em apartado, lida em audiência e gravada no mesmo arquivo dos memoriais. Dada a palavra à representante do Ministério Público, por esta foi dito que não iria recorrer. Em seguida, dada a palavra à defensora, por esta foi dito que recorreria da sentença. Em seguida, pelo MM Juiz foi dito: "Recebo o recurso da defesa. Abro prazo de 8 dias para apresentação das razões. Com elas, vista ao MP .NADA MAIS". A seguir, o(a) MM(a) mandou encerrar a audiência. Lido e achado conforme, certifico que foram dispensadas as assinaturas das partes, pois o presente é assinado pelo(a) Juiz(a) que presidiu a Audiência, nos termos do artigo 5º, §1º e artigo 6º da Resolução nº 551/2011 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, saindo os presentes cientes do conteúdo deste termo. Eu, MARCIO BRAGA LESTINGI, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.